Osnovni Sud u Baru

K 13/2023

15. Februar 2023

K.br. 13/23

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U BARU, sudija Tamara Spasojević, sa zapisničarom Anom Stanišić u krivičnom predmetu okrivljenog M. F., zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti iz čl.168 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivičnog djela proganjanje iz čl. 168a st.1 u vezi st. 6 tač.1 i tač.2 Krivičnog zakonika Crne Gore, po optužnom predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Baru Kt.br.1/23 od 20.01.2023.godine, nakon održanog glavnog, javnog pretresa u prisustvu zastupnika optužbe, savjetnice kod Osnovnog državnog tužilaštva u Baru D. Š., okrivljenog i branioca okrivljenog po službenoj dužnosti S. Š., advokata iz B., dana 15.02.2023.godine donio je i javno objavio

P R E S U D U

Okrivljeni,

M. P., JMBG .... zvani F., od oca K. i majke Z., rođene Š., rođen 19.09.1995.godine u B., sa prebivalištem u B., I. br. 115,državljanin C. G., maternji jezik srpski, fizički radnik, neoženjen, bez djece, završio srednju školu, lošeg imovnog stanja, osudjivan presudom Osnovnog suda u Baru K br. 60/15 koja je postala pravosnažna dana 17.02.2016. godine, zbog krivičnog djela nasilničko ponašanje iz čl. 399 KZ CG, kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci uslovno na 2 godine i presudom Osnovnog suda u Baru K br. 382/14 koja je postala pravosnažna dana 12.05.2015. godine, zbog krivičnog djela teška kradja iz čl. 240 st. 1 tač. 1 KZ CG, kojom mu je izrečena kazna u trajanju od 1 godine uslovno na 2 godine.

K r i v j e

Što je:

1. Dana 01.01.2023.godine, oko 23,00 časova, u naselju Ilino, Opština Bar, svjestan svog djela i htio je njegovo izvršenje iako je znao da je njegovo djelo zabranjeno ugrozio sigurnost oštećene Đ. Đ., ozbiljnom prijetnjom da će napasti na njen život i tijelo, na način što je ušao u unutrašnjost kuće i dok se oštećena nalazila u hodniku istoj uputio riječi ozbiljne prijetnje „Neće se ovo ovako završiti, ako te ne ubijem u kuću ubiću te u „V.“, gdje oštećena radi kao trgovac.

- čime je izvršio krivično djelo - ugrožavanje sigurnosti iz čl. 168 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

2. Od polovine decembra mjeseca 2022.godine do 01.01.2023.godine u Baru, svjestan svog djela i htio je njegovo izvršenje iako je znao da je njegovo djelo zabranjeno, zbog prekida emotivne veze, uporno proganjao oštećenu Đ. Đ. na način koji može osjetno da ugrozi njen život, i to tako što je neovlašćeno pratio od posla do kuće, dolazio na radno mjesto gdje radi u marketu „V.“, presretao na ulici, pozivao telefonom, a nakon što ga je oštećena blokirala, protiv njene volje pokušao da uspostavi kontakt sa oštećenom, preko trećih lica, na način, nakon što je oštećena blokirala pozive okrivljenog pokušao da uspostavi kontakt sa oštećenom pozivajući njenog oca S. D. sa broja telefona 063 ... ..., na broj 067 ... ..., 067 ... ..., da ga pomiri sa Đ., a neovlašćeno oštećenu pratio sa posla do kuće, nakon čega je pozivao njenog svekra, Đ. M. i obavijestio ga dana 30.12.2022.godine u 22,00 časova, da se Đ. ne nalazi u kući i da je djecu ostavila u komšiluku, dok je 25.12.2022.godine i 29.12.2022.godine dolazio u kasnim večernjim satima i lupao na ulazna vrata kuće, u kojoj živi oštećena sa dvoje maloljetne djece, zbog čega ga je oštećena prijavljivala policiji, zbog uznemiravanja.

- čime je izvršio krivično djelo - proganjanje iz čl. 168a st.1 u vezi st. 6 tač.1 i tač.2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Pa mu sud primjenom čl. 4, 5, 13, 15, 32, 36, 42, 48 i 51 Krivičnog zakonika Crne Gore i čl. 226, 229 i 374 Zakonika o krivičnom postupku,

U T V R Đ U J E

- Za krivično djelo - ugrožavanje sigurnosti iz čl. 168 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, kaznu zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca.

- Za krivično djelo - proganjanje iz čl. 168a st.1 u vezi st. 6 tač.1 i tač.2 Krivičnog zakonika Crne Gore, kaznu zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca.

Pa ga primjenom citiranih zakonskih propisa

O S U Đ U J E

- Na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca u koju kaznu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 01.01.2023.godine, pa nadalje.
  Okrivljeni je dužan da plati troškove za rad suda u iznosu od 50,00 eura, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti, pod prijetnjom izvršenja, dok će se o troškovima branioca po službenoj dužnosti, advokata S. Š. odlučiti posebnim rješenjem.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnim predlogom Osnovnog državnog tužioca u Baru Kt.br.1/23 od 20.01.2023.godine, koji je izmijenjen na glavnom pretresu dana 15.02.2023.godine, na način kao u izreci presude, stavljeno je na teret okrivljenom P. M. izvršenje krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti iz čl.168 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivičnog djela proganjanje iz čl. 168a st.1 u vezi st. 6 tač.1 i tač.2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Okrivljeni je u svojoj odbrani u prethodnom postupku dana 02.01.2023.godine u bitnom naveo da je zadnih godinu dana bio u emotivnoj vezi sa Đ.Đ. iz B., te da su emotivnu vezu prekinuli prije nekih 15 dana, nakon čega joj je predložio da ostanu prijatelji, a što je ona odbila. On je 01.01.2023. godine oko 22:45 časova, prolazio pored kuće u kojoj živi Đ. Đ. i vidio je njene dvije maloljetne kćerke, koje su bile na terasi, nakon čega je on ušao u kuću, budući da su vrata bila otključana, a zatim je poljubio Đ. kćerku M., nakon čega je Đ. izašla iz kupatila i obratila mu se riječima „Izađi napolje, nemoj da ulaziš u kuću“, na šta joj je on odgovorio da je došao samo da vidi M. i izašao iz kuće. U daljem je istakao da je istoj rekao „Vidimo se u četvrtak, donijeću ti u market buket ruža“, jer ona radi u marketu „V.“. Prilikom ulaska u Đ. kuću primijetio je njenog svekra i njenu prijateljicu I. M.. Nakon toga je otišao kući a Đ. ga je prijavila policiji, pa ga je poslije 15-tak minuta dok se nalazio u svojoj kući pozvao neko iz policije i rekao mu da dođe u stanaicu policije jer je protiv njega podnešena prijava od strane Đ. Đ.. To je bio treći put da ga Đ. prijavljuje i podnosi krivične prijave protiv njega policiji i to za period od zadnjih 10 dana navodeći da je prati, da je uznemirava, da dolazi često ispred njene kuće bez njene saglasnosti jer mu je ona rekla da ne dolazi više kod nje kući i da to smatra uznemiravanjem, ali je on on opet išao jer je htio da vidi njenu maloljetnu djecu. On joj je dana 01.01.2023.godine rekao da više neće da je uznemirava i maltretira, a to je i sebi obećao nakon što ga je treći put prijavila policiji. On inače zna kada se Đ. vraćala sa posla i on bi je čekao u lokalu u blizini pruge koji drži njegov brat od ujaka i kada bi vidio da ona nailazi, išao je ispred njene kuće i čekao da vidi njenu djecu, nakon čega bi ona otišla u policiju da ga prijavi jer je to smatrala uhođenjem. Na glavnom pretresu je u svemu izjavio kao u prethodnom postupku i dodao da u cjelosti priznaje izvršenje krivičnih djela koja mu se stavljaju na teret. Svjestan je da je pogriješio, da nije trebalo da postupi na način na koji je postupio a što je detaljno opisano u optužnom predlogu i tačno je da je upravo tako postupao. Kaje se zbog toga, jako mu je teško kada je vidio Đ. i želi da joj uputi izvinjenje zbog straha koji je ona osjetila a i njena porodica zbog njegovog ponašanja. On je sa njom bio godinu dana u emotivnoj vezi, teško mu je pao njihov rastanak, a takođe je dosta vezan za njene kćerke i to je dodatno uticalo da on nije mogao da se pomiri sa okončanjem njihove emotivne veze, iz kog razloga je i počeo da je prati do posla, odlazio na njeno radno mjesto i ušao u njenu kuću bez njenog odobrenja. Tačno je i da je zvao telefonom, kao i da je preko trećih lica pokušao da stupi u kontakt sa njom, jer ona nije željela ni da ga vidi, ni da razgovara sa njim.

U dokaznom postupku sud je izveo sledeće dokaze: saslušana je svjedok oštećena Đ. Đ., na saglasan predlog stranaka pročitani su iskazi svjedoka M. I., Đ. M. i S. D. iz prethodnog postupka, pročitan je izvod iz kaznene evidencije Ministarstva pravde za okrivljenog od 02.01.2023.godine, zapisnik o pretresanju stana i drugih prostorija Regionalog centra bezbjednosti Jug, Odeljenje bezbjednosti Bar, stanice policije broj

84/2-217/23-2/14 od 02.01.2023.godine, nalaz vještaka iz oblasti digitalnih dokaza B. S. od 17.01.2023.godine, službena zabilješka bez broja od 28.12.2022.godine Ministarstva unitrašnjih poslova Regionalnog centra Jug, koju su sačinili policijski službenici A. M. i M. N.,službena zabilješka broj UBD 1552/22 od 28.12,2022.godine Ministarstva unitrašnjih poslova Regionalnog centra Jug, koju je sačinio policijski službenik, vođa bezbjedonosnog sektora Š. D., izvještaj o upozorenju lica Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije, Regionalnog centra bezbjednosti JUG, Odeljenja bezbjednosti Bar, Stanice policije UBD br. 1541/22 od 26.12.2022.godine sa prilozima zapisnik o obavještenju prikupljenom od građanina Đ. Đ., od 25.12.2022.godine i M. P., službena zabilješka Regionalnog centra bezbjednosti JUG, Odeljenje bezbjednosti Bar, stanice policije br. 84/2-UBD 1541 od 26.12.2022.godine, zapisnik o pretresanju rafcunara mobilnih • telefona i drugih elektronskih uređanja Regionalnog centra bezbjednosti JUG, Odeljenja bezbjednosti Bar, stanice policije broj 84/2-217/23-2/49 UBD 62/23 od 11.01.2023.godine, potvrda o privremeno oduzetim predmetima Regionalnog centra bezbjednosti JUG, Odeljenje bezbjednosti Bar,stanice policije broj 84/2-217/23/46 od 11.01.2023.godine izdata na ime Đ. M., potvrda o vraćanju privremeno oduzetih predmeta Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave policije br. 84/2-217/23-2/44 od 11.01.2023.godine izdata na ime Đ. M., službena zabilješka Regionalnog centra bezbjednosti JUG, Odeljenje bezbjednosti Bar, stanice policije broj UBD 62/23 od 11.01.2023.godine sačinjena od vođe bezbjedonosnog sektora L. M., zapisnik o pretresanju računara, mobilnih telefona i drugih elektronskih uređaja Minisarstva unutrašnjih poslova Uprave policije Bar broj 84/2-217/23-2/48 UBD 62/23 od 11.01.2023.godine, potvrda o privremeno oduzetim predmetima Ministrstva unutrašnjih poslova Uprave policije broj 84/2-217/23/47 od 11.01.2023.godine izdata na ime S. D., potvrda o vraćanju privremeno oduzetih predmeta MUP-a Uprave policije broj 84/2-217/23-2/45 od 11.01.2023.godine izdata na ime S. D., službena zabilješka Regionalnog centra bezbjednosti JUG, Odeljenje bezbjednosti Bar, broj UBD 62/23 od 11.01.2023.godine i izvod iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, izdat na ime okrivljenog KE 30/2023 od 27.01.2023.godine, pribavljen putem PRIS-a.

Iz iskaza svjedoka oštećene Đ. Đ. u prethodnom postupku utvrđeno je da je udovica, njen muž je prošle godine izvršio samoubistvo, sa njim ima dvoje maloljetne djece koje izdržava i brine se o njima i to kćerka Đ. M. stara dvije gođine i Đ. M. stara četiri godine. Ona je sa M. P. iz B. bila u emotivnoj vezi pola godine a istu je prekinula prije 20 dana. Nakon što je prekinula vezu sa njim počeo je da je uznemirava na način što je pratio od posla do kuće, više puta ga je prijavljivala policiji odnosno do sada ga je prijavila tri puta, sinoć (01.01.2023) je bio četvrti put da ga prijavi zbog uznemiravanja, praćenja, jer je znao da je sačeka nakon što završi smjenu i ide za njom do kuće, da joj lupa na vrata u kasnim večernjim satima kako bi ga pustila unutra, i na taj način je uznemiravao njenu maloljetnu djecu, a i svekra koji živi zajedno sa njom u kući. Nakon što su raskinuli on je više puta i fizički zlostavljao, šamarao je, jednom prilikom je udario šakom u predjelu lica, prijetio je da će je ubiti, da će završiti kod njegove majke koja mu je umrla prije tri godine. Dana 01.01.2023.godine dok se nalazila u kući u naselju Ilino gdje živi sa dvije maloljetne kćerke i svekrom, dok su se u unutrašnjosti kuće nalazili njena drugarica I. i svekar, neko je počeo da lupa, i to je bilo negdje oko 23,00 časa. Kako vrata nisu bila zaključana on je ušao u unutrašnjost, a ona je tada bila u kupatilu, kada je izašla u hodnik, tada joj je rekao „Ako te ne ubijem u kući ubiću te u V.", jer ona radi u V. kao trgovac, ona mu je nakon toga rekla „Napusti kuću, sada ću policiju da zovem" on joj je tada rekao „Nijesmo mi još završili" prijeteći joj prstom. To je sve čula njena prijateljica koja se nalazila kod nje u kući, sjedjela je sa svekrom u dnevnom boravku. Od njegovih prijetećih riječi, „Ako te ne ubijem u kući ubiću te u Voli" osjetila je strah za svoj život i život svoje djece. Osim nje u kući su bila i maloljetna djeca koja su počela da plaču i da vrište i bila su jako uznemirena. Ona je prethodno, prije sinoćnog događaja već tri puta prijavljivala M. P. policiji ali do danas niko ništa nije preduzimao, jer su ga oni samo upozoravali, niti je podnešena prekršajna niti krivična prijava koliko je njoj poznato, iako se ona u prethodnom periodu zbog proganjanja i prijetnji osjećala ugroženo. Od momenta kada su raskinuli on je počeo da je prati u cilju da provjerava gdje je i sa kim se nalazi i gdje boravi. Nastojao je da uspostavi kontakt sa njom protivno njenoj volji, jer je pozivao sa tuđih brojeva telefona, čije brojeve ne zna i tom prilikom joj je govorio gdje je ona i šta radi, govorila mu je da je ostavi na miru da je ne uznemirava, da je više ne zove, on joj je rekao

„Neću te ostaviti na miru sve dok ne odem u zatvor" i tom prilikom joj je govorio da će je ubiti. Govorio joj je „Kurvetino, nemoralna si, varaš me", pozivao je protivno njenoj volji. Takođe je zvao njenog oca D. S., na dva broj telefona koje njen otac ima 067 ... ... i 067 ... ..., sa broja telefona njegove majke 063 482 472, i govorio je kako je ona nemoralna, takođe je pozivao sa tog broja telefona i njenog svekra na broj telefona 069 ... ... i govorio da je ona varala svog pokojnog muža dok je bila u braku sa njim, da je nemoralna, takođe je zvao i njenu drugaricu M. I. na broj teiefona 063 ... ..., ispitujući je gdje se ona nalazi, šta radi, da li ima nekog, takođe je vrlo ružno pričao o njoj, da je ološ, da je nemoralna, da je kurvetina. Prije dvije večeri ušao je u njen auto, jer se jedna vrata ne zaključavaju, kada je to vidjela zamolila ga je da napusti njen auto, međutim, on je iz auta pošao na terasu i sjedio je na terasi, iako se ona zbog ranijih prijetnji jako uznemireno osjećala i strah je, jer je konstantno proganja od kako su raskinuli. Zbog svega ovog osjeća se jako ugroženo, nesigurno i plaši se da je zbog svega ovoga može povrijediti i ugroziti i molila da zbog tog straha koji osjeća ako može zabrani prilazak ili da bude zadržan jer zbog svega kako se ponaša od kako su raskinuli osjeća veliki strah, želi samo da se udalji od nje od njene kuće i od njene djece. Na glavnom pretresu je u svemu izjavila kao u prethodnom postupku i dodala da nije željela da dođe do svega ovoga i iskoristila bi priliku da na glavnom pretresu zamoli Pavla da joj se više ne približava jer su ona i djeca osjetili tada jak strah, a s obzirom šta je radio ona taj strah osjeća i dalje ali naravno u mnogo blažoj formi nego tada. Nakon što joj se okrivljeni u sudnici izvinio ona je navela da prihvata izvinjenje okrivljenog. Kao oštećena pridružila se krivičnom gonjenju, a imovinskopravni zahtjev nije postavila.

Iz iskaza svjedoka I.M. u prethodnom postupku utvrđeno je da živi u naselju S., a njena prijateljica Đ. Đ. živi u naselju l. sa svoje dvije maloljetne kćerkice i svekrom M., a ona se sa Đ. druži već duži period jer su drugarice iz osnovne škole. Poznato joj je da je ona imala emotivnu vezu sa M. P., bila je u vezi zadnjih 6-7 mjeseci. Zna da je od Ijeta 2022.godine P. postao nasilan prema njoj, zna da je imala jednom prilikom povredu usne, a jednom prilikom je imala masnicu ispod oka, i rekla joj je da joj je povrede nanio M. P.. Često puta je zvao telefonom kako bi ga ona mirila sa Đ. Đ. kada bi se posvađali, ali ga je nakon toga blokirala, zvao je na njen broj telefona 063 416 559, ali sa raznih brojeva, sigurno ima 15 brojeva telefona tako da nije memorisala ni jedan broj, ali zna da je svaki broj sa kog je zvao blokirala, a interesovao se gdje se nalazi Đ., a takođe on živi u komšiliku, nedaleko od Đ. kuće i on se popne na jednu od terasa Đ. kuće u izgradnji i prati gdje se ona kreće ko joj dolazi, kad izlazi sa kim izlazi, kada se vraća kući. Dana 01.01.2023.godine, negdje oko 20,00 časova pošla je do Đ. kako bi joj čestitala Novu godinu, njoj i djeci. Ona, Đ. njene dvije maloljetne kćerke i svekar M. su se nalazili u dnevnom boravku, i pričali su o problemima koje Đ. ima sa P.. Negdje oko 22,30 časova, Đ. je iz dnevnog boravka pošla u toalet, ostala su vrata od dnevnog boravka otvorena, djevojčice su pošle za njom, odjednom je začula vrisku djece i plač, ustala je iz dnevnog boravka i krenula u pravcu kupatila, u hodniku je vidjela M. P. i čula da je rekao »neće se ovo ovako završiti, ili ću te ubiti ovdje ili ću te ubiti u V.«. Bila je van sebe zbog prijetnji koje je čula. On je nakon toga trčećim korakom napustio kući. U tom trenutku vidjela je da je Đ. bila van sebe, bila je jako prestrašena, počela je da plače i odmah je pozvala policiju i prijavila šta se desilo i kakve riječi prijetnje joj je uputio P.. S obzirom da se radi o licu koje je dosta problematično, ona, iako je u prethodnom periodu znala da on maltretira Đ., da je gledala kada joj je zadavao udarce, da je bila povrijeđena, ne zna da li je ona to prijavljivala policiji, to se dešavalo u ljeto 2022.godine, ali 01.01.2023.godine, kada je vidjela kako su djeca bila uznemirena i isprepadana, a zna da su ostala bez oca prije godinu dana, odlučila je da kaže sve što zna, kako bi zaštitila kako tu djecu tako i drugaricu Đ. jer smatra da joj je zaštita države prijeko potrebna, ali takođe pošto se radi o osobi koja je sklona nasilju i takvom ponašanju, da je takođe zaštite kako ne bi imala posljedice zbog toga što je izjavila o svemu što se desilo u kući Đ. Đ.. Takođe joj se Đ. svekar žalio da ga je strah za svoje unuke i za Đ. da joj ne bi naškodio P., jer je takođe govorio da i njega zove telefonom i ružno priča o Đ., a on je imao strah za sebe jer je vidio da se radi o osobi koja je uporna i ne preza od ničega. Boji se da se sve to tragično ne završi jer je svjesna da Pavle nema mjeru i nema granice da je više puta upozoravan i od strane policije, da ne uznemirava a te večeri je opet došao na vrata lupao i prijetio da će je ubiti.

Iz iskaza svjedoka S. D. u prethodnom postupku utvrđeno je da je on otac Đ. S. udate Đ.. Bila je udata za B. Đ. koji je izvršio samoubistvo prije godinu dana i iz tog braka ima dvije maloljetne kćerke, M. staru dvije godine i M. staru četiri godine. Nakon smrti supruga ona je ušla u emotivnu vezu sa M.F. i to tri mjeseca nakon smrti supruga. On je nakon toga pitao i vrlo mu je čudno bilo da je ona tri mjeseca nakon smrti muža ušla u emotivnu vezu, ali ona mu je rekla da je prekinula sa F.. Čuo je za F. da je problematičan, da je zbog takvog problematičnog ponašanja završavao u popravnom domu. Negdje možda polovinom decembra mjeseca, sve je sačuvano u njegovom mobilnom telefonu, njemu su počele da stižu poruke od M. P. i to ga pozivao sa majčinog broja telefona 063 ... ... i slao je više poruka, rekao mu je između ostalog da ga je blokirala Đ. da neće da priča sa njim i molio ga da on utiče na Đ. da bi ona sa njim komunicirala i da ga odblokira da mu neće ostati dužan. On mu je rekao da ga ostavi na miru i kazao mu da on ne može da utiče na nju niti želi da utiče jer je ona formirana osoba i majka dvoje djece živi u drugoj kući i on nema uticaja nikakvog i da ga ostavi na miru, inače će ga prijaviti policiji. Međutim, P. je Đ. prijavljivala dva puta u policiju zbog uznemiravanja jer joj je dolazio na vrata od kuće lupao, i stvarao neprijatnosti jer ona živi u kući zajedno sa svekrom i dvoje djece, i nakon što ga je prvi put prijavila negdje 25.12.2022.godine, on je došao u Centar bezbjednosti i pitao ga „Koliko ti imaš godina", on mu je rekao da ima 26, rekao mu je da voli djecu Đininu, tada mu je rekao da ostavi Đ. na miru, da nađe sebi mlađu djevojku, jer ona je udovica, ima dvoje djece i da je više ne uznemirava i rekao mu zašto tako insistira „šta ćeš kad te ona neće“. Međutim, Đ. je F. prijavila posle dva - tri dana opet zbog uznemiravanja, opet joj je dolazio na vrata, kucao joj je, ona se osjetila uznemirenom i ugruženom i zbog toga ga je opet prijavila i treći put kada ga je ona prijavila oni su ga zadržali u policiji, jer je treći put ušao u kuću kada joj je tu bio svekar, njeno dvoje maloljetne djece i prijateljica i prijetio joj je, nakon čega ga je policija privela. Dalje je naveo da mu se Đ. žalila da je on dolazio u V. gdje ona radi kao trgovac u marketu, i rekao je njenim koleginicama, jer je tada Đ. bila na bolovanju, jer joj je dijete bolesno, a on je njenim koleginicama kazao da ona laže da joj dijete nije bolesno i da će on da je ubije, a to je čuo od Đ., tako da je u zadnje vrijeme F. Đ. non stop uznemiravao zato ga je prijavila jer traži zaštitu od države.

Iz iskaza svjedoka Đ. M. utvrđeno je da je on svekar Đ. Đ. i njegov pokojni sin je bio njen suprug koji je izvršio samoubistvo 17.11.2021.godine. Poslije smrti sina snaha Đ. je nastavila da živi u zajedničkoj kući. Ona ima dvije maloljetne kćerke, M. starosti 4 godine i M. starosti dvije godine. Dva mjeseca poslije smrti njegovog sina čuo je da je ona u vezi sa M. P.. Njemu je to teško palo, jer mu se sin nije ni ohladio, a ona je to uradila. Sjeća se da nakon što je čuo da je snaha u vezi sa M. P., on je tokom decembra mjeseca učestao da dolazi oko njihove kuće. Jednom prilikom mu je Đ. rekla da je uznemirava i da joj ulazi u auto bez njenog znanja, auto je parkirano ispred kuće, nakon čega je pozvao policiju i tada mu je neko od policajaca rekao „M., važno je da ga uhvatite na vašem posjedu, sledeći put kad dođe pozovite policiju, nemojte se raspravljati". U noći 01.01.2023.godine, negdje oko 23,00 časa, dok je bio u dnevnom boravku i tu se nalazila i prijateljica njegove snahe I. M. i dvije unuke, u jednom momentu snaha je pošla u kupatilo, za njom su pošle unuke i u jednom momentu starija unuka M. i M. su ušle u dnevni boravak plačući, M. mu je prišla i rekla „P. hoće da bije majku, nakon čega je Irma odmah izašla na terasu i rekla Đ. „Odmah zovi policiju sad". Šta se dešavalo ispred ne zna, jer se teško kreće i bio je u dnevnom boravku. Zna da je snaha počela da vrišti kada je zvala policiju, jer je bila prestrašena da je M. F. može napasti. Sve ovo teško mu pada, pored toga što je izgubio sina jedinca ovakva bruka mu ne treba. Nedugo zatim došla je policija, a nakon toga je snaha sa djecom i Irmom pošla u policiju da daju izjavu. Dalje je naveo da je njemu M. P. na broj telefona 069 .... poslao poruku 30.12.2022.godine poslije 22h da mu snaha nije kući već da je djecu odvela kod svog oca, a da ona šeta kroz grad, iako mu je prethodno rekla da ide da spava, a tu poruku je dobio sa broja telefona M. Z. 063/... ..... Plaši se da M. P. ne ubije Đ. i sve ga strah da to ne uradi pred djecom, jer je rekao da će izvršiti samoubistvo i da ne može da živi bez nje.

Iz zapisnika o pretresanju stana i drugih prostorija Regionalnog centra bezbjednosti Jug, odeljenje bezbjednosti Bar, stanice policije broj 84/2-217/23-2/14 od 02.01.2023. godine utvrđeno je da su ovlašćeni policijski službenici izvršili pretres kuće okrivljenog i da tom prilikom nijesu ponađeni tragovi krivičnog djela ili predmeti važni za krivični postupak.

Iz nalaza i mišljenja vještaka iz oblasti digitalnih dokaza B. S. od 17.01.2023. godine utvrđeno je da je izvršen pretres mobilnog telefona Samsung modela SM-A025G u prostorijama OB Bar, iz kojeg su dokumentovane Viber komunikacije sa brojem koji je u vlasništvu M. Z., da su komunikacije koje su ostvarene pomoću aplikacije »Viber« u vremenskom periodu od 29.12.2022.godine od 18:47 časova pa do 03.01.2023.godine do 16,00 časova i prikazane su u slikama od 1 do 7. Izvršen je i pretres mobilnog telefona Xiaomi modela »M1804D2SGMi« u prostorijama CB Bar uz prisustvo dva punoljetna građanina i službenika Uprave policije koji je vodio zapisnik. Pretres je izvršen uz pomoć Forenzičkog softvera »UFED«, uz pomoć kojeg su dokumentovane »Viber« komunikacije sa brojem koji je u vlasništvu M. Z.. Komunikacija je prikazana na slici broj 8.

Iz službene zabilješke bez broja od 28.12.2022. godine Ministarstva unutrašnjih poslova Regionalnog centra Jug, koju su sačinili policijski službenici A.M.i M. N. utvrđeno je da se policijskim službenicima dana 28.12.2022. godine lice M. P. obratilo da ima problem sa djevojkom Đ. Đ., a koja je takođe izjavila da duži vremenski period ima problem sa Pavlem, te da želi da podnese prijavu protiv istog.

Iz službene zabilješke UBD 1552/22 od 28.12.2022. godine Ministarstva unutrašnjih poslova Regionalnog centra Jug, koju je sačinio policijski službenik, vođa bezbjedonosnog sektora Š. D., utvrđeno je da je Đ. Đ. prijavila uznemiravanje od M. P., te da je prikupljeno obavještenje od lica M. P., na okolnosti događaja i isti je upozoren na ponašanje, na zahtjev podnosioca prijave.

Iz izvještaja o upozorenju lica Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije Reginalnog centra bezbjednosti Jug, odeljenja bezbjednosti Bar, stanice policije UBD br. 1541/22 od 26.12.2022. godine sa prilozima zapisnik o obavještenju prikupljenim od građanina Đ. Đ., od 25.12.2022. godine i M. P. utvrđeno je da je izdato upozorenje na okolnosti podnešene prijave od dana 25.12.2022. godine od strane lica Đ. Đ. da je imenovani uznemirava, te da je M. P. upozoren na ponašanje gdje je istom predočeno da se ovakve ili slične stvari ne bi dešavale u narednom periodu.

Iz službene zabilješke regionalnog centra bezbjednosti Jug, odeljenje bezbjednosti Bar, stanice policije br. 84/2-UBD 1541 od 26.12.2022. godine utvrđeno je da je Đ. Đ. prijavila da je uznemirava lice M. P. iz B..

Iz zapisnika o pretresanju računara mobilnih telefona i drugih elektronskih uređaja Regionalnog centra bezbjednosti Jug, odeljenje bezbjednosti Bar, stanice policije broj 84/2-217/23-2/49 UBD 62/23 od 11.01.2023. godine utvrđeno je da sastavljen zapisnik u ime Uprave policije, te da pretrsanje vrše sudski vještak B. S. i zapisničar L. M..

Iz potvrde o privremeno oduzetim predmetima Regionalnog centra bezbjednosti Jug, odeljenje bezbjednosti Bar, stanice policije 84/2-217/23/46 od 11.01.2023. godine izdata na ime Đ. M. utvrđeno je da je od lica Đ. M. privremeno oduzet mobilni telefon marke »Redmi« crne boje IMEI1-.... i IMEI2-.... sa SIM karticom broj 069 ....

Iz potvrde o vraćanju privremeno oduzetih predmeta Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave policije br. 84/2-217/23-2/44 od 11.01.2023. godine izdata na ime Đ. M. utvrđeno je da je Đ. M. vraćen mobilni telefon marke »Redmi« crne boje IMEI1-... i IMEI2-.... sa SIM karticom broj 069 ... .

Iz službene zabilješke Regionalnog centra bezbjednosti Jug, odeljenje bezbjednosti Bar, stanice policije broj UBD 62/23 od 11.01.2023. godine sačinjena od vođe bezbjedonsonog sektora L. M. utvrđeno je da su povodom pretresanja računara, mobilnih telefona i drugih uređaja koje koriste lica Đ. M. i S. D., od 17:00 do 18:00 časova sudski vještak za digitalne uređaje B. S. izvršio vještačenje mobilnih telefona.

Iz zapisnika o pretresanju računara, mobilnih telefona i drugih elektronskih uređaja Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave policije Bar, broj 84/2-217/23-2/48 UBD 62/23 od 11.01.2023. godine utvrđeno je da izvršeno pretresanje mobilnog telefona vlasništvo S. D..

Iz potvrde o privremeno oduzetim predmetima Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave policije broj 84/2-217/23/47 od 11.01.2023. godine izdata na ime S. D. utvrđeno je da je od istog privremeno oduzet mobilni telefon marke »Samsung« A 025 G crne boje, IMEI-.... i IMEI-....

Iz potvrde o vraćanju privremeno oduzetih predmeta MUP-a Uprave policije broj 84/2-217/23-2/45 od 11.01.2023. godine izdata na ime S. D. utvrđeno je da je S. D. vraćen mobilni telefon marke »Samsung« A 025 G crne boje, IMEI-.... i IMEI-....

Iz izvoda iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, izdat na ime okrivljenog KE 30/2023 od 27.01.2023.godine, pribavljen putem PRIS-a, utvrđeno je da je okrivljeni osuđivan presudama presudom Osnovnog suda u Baru K br. 60/15 koja je postala pravosnažna dana 17.02.2016. godine, zbog krivičnog djela nasilničko ponašanje iz čl. 399 KZ CG, kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci uslovno na 2 godine i presudom Osnovnog suda u Baru K br. 382/14 koja je postala pravosnažna dana 12.05.2015. godine, zbog krivičnog djela teška kradja iz čl. 240 st. 1 tač. 1 KZ CG, kojom mu je izrečena kazna u trajanju od 1 godine uslovno na 2 godine.

Ocjenom dokaza izvedenih na glavnom pretresu, svakog pojedinačno i u međusobnoj povezanosti, na nesumnjiv način je utvrđeno da je okrivljeni P. M. izvršio krivično djelo - ugrožavanje sigurnosti iz čl.168 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivično djelo - proganjanje iz čl. 168a st.1 u vezi st. 6 tač.1 i tač.2 Krivičnog zakonika Crne Gore, na način predstavljen u izreci presude.

Okrivljeni u svojoj odbrani priznaje izvršenje krivičnih djela koja mu se stavljaju na teret, navodeći da je svjestan da je pogriješio, da nije trebalo da postupi na način na koji je postupio a što je detaljno opisano u optužnom predlogu i tačno je da je upravo tako postupao. Pojasnio je da je sa oštećenom bio godinu dana u emotivnoj vezi, da mu je teško pao njihov rastanak, a takođe je dosta vezan za njene kćerke i to je dodatno uticalo da on nije mogao da se pomiri sa okončanjem njihove emotivne veze, iz kog razloga je i počeo da je prati do posla, odlazio na njeno radno mjesto i ušao u njenu kuću bez njenog odobrenja. Tačno je i da je oštećenu zvao telefonom, kao i da je preko trećih lica pokušao da stupi u kontakt sa njom, jer ona nije željela ni da ga vidi, ni da razgovara sa njim.

Priznanje okrivljenog sud je cijenio kao jasno i potpuno. Isto je u cjelosti potvrđeno jasnim i detaljnim iskazima svjedoka oštećene Đ. Đ. i svjedoka M. I., Đ. M. i S. D., na čije iskaze nije bilo primjedbi, iz kog razloga im je sud poklonio punu vjeru. Svjedok oštećena Đ. Đ. je u svom iskazu decidno opisala ponašanje okrivljenog, navodeći da je sa okrivljenim bila u emotivnoj vezi pola godine a istu je prekinula 20 dana prije predmetnog događaja, nakon čega je on nju počeo da uznemirava na način što je pratio od posla do kuće, zbog čega ga je tri puta prijavila policiji, dok ga je četvrti put pirjavila dana 01.01.2023. godine zbog uznemiravanja, praćenja, jer je znao da je sačeka nakon što završi smjenu i ide za njom do kuće, da joj lupa na vrata u kasnim večernjim satima kako bi ga pustila unutra, i na taj način je uznemiravao njenu maloljetnu djecu, a i svekra koji živi zajedno sa njom u kući. Nakon što su raskinuli on je više puta i fizički zlostavljao, šamarao je, jednom prilikom je udario šakom u predjelu lica, prijetio je da će je ubiti, da će završiti kod njegove majke koja mu je umrla prije tri godine. Dana 01.01.2023.godine dok se nalazila u kući u naselju Ilino gdje živi sa dvije maloljetne kćerke i svekrom, dok su se u unutrašnjosti kuće nalazili njena drugarica Irma i svekar, neko je počeo da lupa, i to je bilo negdje oko 23,00 časa. Kako vrata nisu bila zaključana on je ušao u unutrašnjost, a ona je tada bila u kupatilu, kada je izašla u hodnik, tada joj je rekao „Ako te ne ubijem u kući ubiću te u V.", jer ona radi u V. kao trgovac, ona mu je nakon toga rekla „Napusti kuću, sada ću policiju da zovem" on joj je tada rekao „Nijesmo mi još završili" prijeteći joj prstom. To je sve čula njena prijateljica Irma koja se nalazila kod nje u kući. Od njegovih prijetećih riječi, „Ako te ne ubijem u kući ubiću te u Voli" osjetila je strah za svoj život i život svoje djece. Osim nje u kući su bila i maloljetna djeca koja su počela da plaču i da vrište i bila su jako uznemirena. Okrivljeni je nju počeo i da prati u cilju da provjerava gdje je i sa kim se nalazi i gdje boravi, a takoše je nastojao da uspostavi kontakt sa njom protivno njenoj volji, jer je pozivao sa tuđih brojeva telefona, čije brojeve ne zna i tom prilikom joj je govorio gdje je ona i šta radi, govorila mu je da je ostavi na miru da je ne uznemirava, da je više ne zove, on joj je rekao „Neću te ostaviti na miru sve dok ne odem u zatvor" i tom prilikom joj je govorio da će je ubiti. Govorio joj je „Kurvetino, nemoralna si, varaš me", pozivao je protivno njenoj volji. Takođe je zvao njenog oca D. S., kao i njenog svekra i njenu drugaricu M. I. na ispitujući je gdje se ona nalazi, šta radi, da li ima nekog, takođe je vrlo ružno pričao o njoj, da je ološ, da je nemoralna, da je kurvetina. Zbog svega toga se osjeća jako ugroženo, nesigurno i plaši se da je zbog svega ovoga može povrijediti i ugroziti.

Iskaz svjedoka oštećene potvrdili su i svjedoci, njen otac S. D., njen svekar Đ. Milovan, kao i prijajateljica M. I.. Svi su saglasno naveli da ih je telefonom kontaktirao okrivljeni, da se raspitivao o tome gdje se oštećena nalazi i šta radi, tražeći od njih da utiču na oštećenu da se pomiri sa njim. Navedeno se potvrđuje i pisanim dokazima izvedenim u toku postupka I to službenom zabilješkom bez broja od 28.12.2022. godine Ministarstva unutrašnjih poslova Regionalnog centra Jug, koju su sačinili policijski službenici A. M. i M.N. iz koje je sud utvrdio da se policijskim službenicima dana 28.12.2022. godine lice M. Pavle obratilo da ima problem sa djevojkom Đ. Đ., a koja je takođe izjavila da duži vremenski period ima problem sa P., te da želi da podnese prijavu protiv istog, zatim iz službene zabilješke UBD 1552/22 od 28.12.2022. godine Ministarstva unutrašnjih poslova Regionalnog centra Jug, koju je sačinio policijski službenik, vođa bezbjedonosnog sektora Š. D., iz koje je utvrđeno je da je Đ. Đ. prijavila uznemiravanje od M. P., te da je prikupljeno obavještenje od lica M. P., na okolnosti događaja i isti je upozoren na ponašanje, na zahtjev podnosioca prijave, zatim iz izvještaja o upozorenju lica Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije

Reginalnog centra bezbjednosti Jug, odeljenja bezbjednosti Bar, stanice policije UBD br. 1541/22 od 26.12.2022. godine sa prilozima zapisnik o obavještenju prikupljenim od građanina Đ. Đ., od 25.12.2022. godine i M. P. utvrđeno je da je izdato upozorenje na okolnosti podnešene prijave od dana 25.12.2022. godine od strane lica Đ. Đ. da je imenovani uznemirava, te da je M. P. upozoren na ponašanje gdje je istom predočeno da se ovakve ili slične stvari ne bi dešavale u narednom periodu, kao i iz službene zabilješke regionalnog centra bezbjednosti Jug, odeljenje bezbjednosti Bar, stanice policije br. 84/2-UBD 1541 od 26.12.2022. godine iz koje je utvrđeno je da je Đ. Đ. prijavila da je uznemirava lice M. P. iz B..

Nadalje, iz nalaza i mišljenja vještaka iz oblasti digitalnih dokaza B. S. od 17.01.2023. godine utvrđeno je da je izvršen pretres mobilnog telefona Samsung modela SM-A025G u prostorijama OB Bar, iz kojeg su dokumentovane Viber komunikacije sa brojem koji je u vlasništvu M. Z. (majke okrivljenog), da su komunikacije koje su ostvarene pomoću aplikacije »Viber« u vremenskom periodu od 29.12.2022.godine od 18:47 časova pa do 03.01.2023.godine do 16,00 časova i prikazane su u slikama od 1 do 7, kao i da je izvršen je i pretres mobilnog telefona Xiaomi modela »M1804D2SGMi« u prostorijama CB Bar uz prisustvo dva punoljetna građanina i službenika Uprave policije koji je vodio zapisnik. Pretres je izvršen uz pomoć Forenzičkog softvera »UFED«, uz pomoć kojeg su dokumentovane »Viber« komunikacije sa brojem koji je u vlasništvu M. Z.. Iz nalaza je utvrđen sadržaj prepiske koju je okrivljeni imao sa svjedocima Đ. M. i S. D., a koji se tiču oštećene Đ. Đ.. Uvidom u screenshot viber poruka, koje se nalaze u nalazu i mišljenju vještaka u oblasti digitalnih dokaza, predstavljenim u slikama od 1 do 8, utvrđeno je da je M. P. sa broja telefona 063482 472 slao poruke S. D. sledeće sadržine: “S., P. je vidi sa djinom da nas izmiris ne mogu da izdržim više samo da ostanemo prijatelji aj kad te molim icini mi to otac si joj ja cu joj sve pomoc ko do sad, mislim na nju ceo dan, ako si joj otac ucinjeces mi to duzan ne ostajem nikom ne mogu bez nje, od sad je gledam ko sestru budi siguran, stalo mi je do djine i djece, ali cu je videti ja veceras kad dodje iz grada cekacu je kod pruge, dragane svati da sam je zavolio ludo i da ne mogu bez nje, sad cu da joj kupim i njoj i djeci dosta toga za znak pomirenja, ja ocu da sam samo drug ili brat tacnije jel je ludo volim tu djecu, da zna ona dobro laku noc, samo joj reci da me odma odblokira na viber ocu lijepo da se cujemo ako ne onda cu ja da recem M. da nije tu, reci Dj. da me zove zvala me je nisam cuo”… dok je sa istog broja poslao SMS poruku Đ. M. sledeće sadržine : “Snaha vam je u grad, a dete kod savelje da znate, nije tu u njen dio. Laku noć”, iz kojih poruka su utvrđeni iskazi svjedoka S. D. i Đ.M., kao i proganjanje od strane M. P. u dijelu u kojem navodi da će je čekati kod pruge.

Riječi koje je okrivljeni kritične prilike uputio oštećenoj: «Neće se ovo ovako završiti, ako te ne ubijem u kuću ubiću te u V.«, su po nalaženju ovog suda ugrozile sigurnost oštećene Đ. Đ., jer navedene riječi imaju značaj prijetnje koja je ozbiljna i ostvarljiva, a koje riječi su kod oštećene proizvele subjektivni osjećaj straha i ugroženost za svoj život. Naime, pored navedenog sud je cijenio i to da se radnja izvršenja predmetnog krivičnog djela sastoji u prijetnji koja je ozbiljna, kada je objektivno uzevši podobna da kod onoga kome se prijeti izazove osjećaj straha i lične nesigurnosti za njegov život i život njemu bliskih lica, naročito kada se imaju u vidu navodi oštećene da ga je i ranije prijavljivala policji zbog problema sa njim i činjenice da joj je to rekao u prisustvu njene dvoje maloljetne djece, te se u njegovoj radnji ostvaruju obilježja bića krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti iz čl. 168 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Okrivljeni je krivično djelo izvršio sa direktnim umišljajem jer je bio svjestan svog djela i htio je njegovo izvršenje, pa se u njegovim radnjama stiču sva bitna obilježja krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti iz čl.168 st.1 Krivičnog zakona.

Iz utvrđenog činjeničnog stanja sud nesumnjivo zaključuje da je okrivljeni izvršio i krivično djelo proganjanje iz čl. 168a st.1 u vezi st. 6 tač.1 i tač.2 Krivičnog zakonika Crne Gore, na način predstavljen u izreci presude. U postupku je nesumnjivo utvrđeno da je okrivljeni zbog prekida emotivne veze, uporno proganjao oštećenu Đ. Đ. na način koji može osjetno da ugrozi njen život, i to tako što je neovlašćeno pratio od posla do kuće, dolazio na radno mjesto gdje radi u marketu „V.“, presretao na ulici, pozivao telefonom, a nakon što ga je oštećena blokirala, protiv njene volje pokušao da uspostavi kontakt sa oštećenom, preko trećih lica, na način, nakon što je oštećena blokirala pozive okrivljenog pokušao da uspostavi kontakt sa oštećenom pozivajući njenog oca S. D. sa broja telefona 063 482 472, na broj 067 805 749, 067 506 810, da ga pomiri sa Đ., a neovlašćeno oštećenu pratio sa posla do kuće, nakon čega je pozivao njenog svekra, Đ. M. i obavijestio ga dana 30.12.2022.godine u 22,00 časova, da se Đ. ne nalazi u kući i da je djecu ostavila u komšiluku, dok je 25.12.2022.godine i 29.12.2022.godine dolazio u kasnim večernjim satima i lupao na ulazna vrata kuće, u kojoj živi oštećena sa dvoje maloljetne djece, zbog čega ga je oštećena prijavljivala policiji zbog uznemiravanja. Iz navedenog proizilazi da je okrivljeni oštećenu uporno proganjao na način koji može osjetno da ugrozi njen život, zdravlje, tijelo ili način života. Smatra se da neko uporno proganja drugo lice u smislu ovog člana kada u određenom vremenskom periodu neovlašćeno prati ili preduzima druge radnje u cilju fizičkog približavanja tom licu i nastoji da uspostavi kontakt sa tim licem protivno njegovoj volji neposredno, preko trećeg lica ili sredstava komunikacije, a što nesporno proizilazi da je okrivljeni radio, kako je to bliže navedeno u izreci presude.

Okrivljeni je krivično djelo izvršio sa direktnim umišljajem jer je bio svjestan svog djela i htio je njegovo izvršenje, pa se u njegovim radnjama stiču sva bitna obilježja krivičnog djela proganjanje iz čl.168a st.1 u vezi st. 6 tač.1 i tač.2 Krivičnog zakona Crne Gore.

Sud je okrivljenog osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca. Za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti iz čl.168 st.1 Krivičnog zakona Crne Gore propisana je novčana kazna ili zatvor do jedne godine, dok je za krivično djelo proganjanje iz čl.168a st.1 u vezi st. 6 tač.1 i tač.2 KZ CG propisana kazna zatvora od 3 mjeseca do 3 godine. Odlučujuči se za krivičnu sankciju sud je na strani okrivljenog cijenio sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti iz čl.42 Krivičnog zakonika Crne Gore, pa je od olakšavajućih okolnosti cijenio njegove lične prilike jer je osoba mlađe životne dobi, njegove imovinske prilike, jer je lošeg imovnog stanja, priznanje izvršenja krivičnog djela, kajanje i činjenicu da je oštećena prihvatila izvinjenje koje joj je okrivljeni uputio.. Od otežavajućih okolnosti sud je na strani okrivljenog cijenio njegov raniji život jer je isti osuđivan. Sud je okrivljenom na osnovu čl.48 Krivičnog zakonika Crne Gore utvrdio za krivično djelo - ugrožavanje sigurnosti iz čl. 168 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, kaznu zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca, a za krivično djelo - proganjanje iz čl. 168a st.1 u vezi st. 6 tač.1 i tač.2 Krivičnog zakonika Crne Gore, kaznu zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca, nakon čega ga je osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca. Izrečena kazna zatvora po ocjeni suda odgovara težini izvršenog krivičnog djela i krivici okrivljenog i predstavlja mjeru koja je neophodna da bi se postigla svrha kažnjavanja iz čl.32 Krivičnog zakonika u okviru opšte svrhe propisivanja izricanja krivičnih sankcija iz čl.4 st.2 Krivičnog zakonika.

Na osnovu člana 51 KZ CG okrivljenom je u izrečenu kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 01.01.2023.godine pa nadalje.

Odluka o troškovima postupka zasniva se na odredbi čl.226 i čl.229 ZKP-a, a ista se odnosi na troškove rada suda u iznosu od 50,00 €, koji paušal je odmjeren shodno složenosti i trajanju postupka i ocjeni

imovinskih prilika optuženog, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Na osnovu izloženog a shodno čl.374 ZKP-a odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U BARU

Dana 15.02.2023.godine

ZAPISNIČAR, S U D I J A

Ana Stanišić Tamara Spasojević

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude može se izjaviti žalba Višem sudu u Podgorici u roku od 8 dana od dana prijema pismenog otpravka. Žalba se predaje ovom sudu u dva primjerka.

Dna.

- ODT iz Bara,

- braniocu okrivljenog

- okrivljeni,

- u spise

Nakon pravosnažnosti

- oštećenoj